

1500452-53.2020.8.26.0480

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... droga, mas não comete fatos análogos ao tráfico (fls. 19). EDENILSON não compareceu para ser interrogado em juízo (fls. 144).

Embora o réu tenha regularmente exercido seu direito de não comparecer em juízo, confessou os fatos na fase inquisitiva e sua admissão, que é livre de máculas, está alinhada com as provas dos autos e o depoimento da testemunha ouvida em juízo.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Armando Falcone, s/nº, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500452-53.2020.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500452-53.2020.8.26.0480

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDENILSON DE SOUZA

Vistos.

I - RELATÓRIO

EDENILSON DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, pois, em 29/10/2020, por volta das 18h30min, na Rua Francisco Cunha, altura do nº 350, Residencial Cristal, nesta cidade e comarca, trazia consigo para consumo pessoal, 5,92 g (cinco gramas e noventa e duas centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Denúncia oferecida em 06/10/2021 (fls. 63/64).

Devidamente notificado (fls. 73), o réu celebrou transação penal (fls. 81), descumprida.

Defesa prévia às fls. 117, sendo declarada a revelia do réu às fls. 128/129.

Em 24/05/2022, foi recebida a denúncia e ouvida a testemunha (fls. 144/147 e 149).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação (fls. 144/146). A Defesa, a seu turno, requereu a fixação da pena no mínimo legal e que seja aplicada a pena de advertência (fls. 145).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito capitulado acima foram demonstradas pelo boletim de ocorrência às fls. 01/02, auto de exibição e apreensão às fls. 03, fotografias às fls. 05/06, laudo pericial às fls. 16/18, depoimentos colhidos na fase inquisitiva às fls. 19, 24 e 25 e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Leonardo Lopes Semedo e Vinícius Aparecido Santos, policiais militares, ouvidos na fase inquisitiva, relataram que estavam de plantão na entrada da cidade quando notaram que, após perceber a presença da polícia militar, o condutor de um veículo Sandeiro, de cor branca, adentrou no pátio do posto União. Informaram que foram até o local e realizaram a abordagem, na qual localizaram uma porção de maconha, dentro de um porta-óculos, em uma mochila. Narraram que o acusado afirmou ter comprado a droga no bairro Bela Vista, em Álvares Machado, e que não sabe o nome do vendedor (fls. 24 e 25). Em juízo, Vinícius reiterou o alegado na fase inquisitiva (fls. 149 - gravado em áudio e vídeo).

EDENILSON DE SOUZA, acusado, interrogado na fase inquisitiva, relatou que, após seu trabalho em Álvares Machado - SP, passou por uma praça e comprou de um desconhecido uma pequena porção de maconha por R\$ 20,00. Informou que, ao se aproximar do bairro Vila Nova, em Presidente Bernardes, notou fiscalização da polícia militar e conduziu seu carro até um posto de combustíveis próximo. Afirmou que os policiais perceberam sua ação e foi abordado, perguntaram o porquê de ele ter desviado do patrulhamento e ele confessou estar portando uma pequena porção de droga para uso, tendo apresentado o material aos policiais. Em seguida, a substância foi apreendida e ele foi conduzido até a delegacia. Acresceu que é usuário de droga, mas não comete fatos análogos ao tráfico (fls. 19). EDENILSON não compareceu para ser interrogado em juízo (fls. 144).

Embora o réu tenha regularmente exercido seu direito de não comparecer em juízo, confessou os fatos na fase inquisitiva e sua admissão, que é livre de máculas, está alinhada com as provas dos autos e o depoimento da testemunha ouvida em juízo.

A pequena quantidade de droga, 5,92g de maconha, bem como a folha de antecedentes do acusado e as circunstâncias da apreensão, demonstram que a droga se destinava ao consumo pessoal.

As provas da materialidade do fato e da autoria do réu estão caracterizadas e, à míngua da existência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

O tipo penal consubstanciado no artigo 28 da Lei de Drogas prevê diversas sanções à pessoa que incorrer em suas condutas, que podem consistir em advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

No caso dos autos, dadas as circunstâncias da abordagem e quantia de drogas, contemplo que a sanção de advertência será suficiente para alcançar as finalidades da lei.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO o réu EDENILSON DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, para que seja advertido quanto aos efeitos nocivos das drogas.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 27 de junho de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito